

**ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CLUB BASQUET GRUP BARNA Y WESTFIELD
GLÒRIES**

De una parte: D. MARCO NIETO DAVID, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Barcelona, en la Avenida Diagonal, nº 208, y con D.N.I. nº Y5846044-X.

De otra parte: D. Santos García Yagüe, mayor de edad, con domicilio en Barcelona, en la Pl. Canonge Rodó s/n y con DNI 78145408X.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL LAS GLORIAS, domiciliada en Barcelona, en la Avenida Diagonal, nº 208, y con C.I.F. nº H-81520298. Interviene en su calidad de apoderado en virtud de la escritura de fecha 10 de diciembre de 2024, ante el Notario de Madrid. D. Manuel Richi Alberti, bajo el número 5148 de orden de su protocolo. (En adelante la “COMUNIDAD”)

El segundo, en nombre y representación de CLUB BASQUET GRUP BARNA, domiciliada a estos efectos en Pl. Canonge Rodó, s/n. Inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del Consell Català de l'Esport con el número de registro 00119. Actuará en el presente convenio en representación de CLUB BASQUET GRUP BARNA (en adelante, el “COLABORADOR”)

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente, y a tal efecto,

EXPONEN

- I. Que el COLABORADOR es un club deportivo de régimen general sin ánimo de lucro que dispone (i) de su propia organización empresarial y de todos los elementos materiales y personales necesarios para el cumplimiento de los objetivos del presente acuerdo; así como (ii) de las habilitaciones legales necesarias, para la realización de dichas actuaciones, con estricto sometimiento a la legislación aplicable a dicha actividad
- II. Que ambas partes están interesadas en llevar a cabo un acuerdo de colaboración de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO

Constituye el objetivo del presente Acuerdo los mayores esfuerzos por ambas partes por mantener una colaboración activa con el objetivo promover eventos y propuestas deportivas inclusivas a las comunidades de: barrio del Clot, Westfield Glòries y CB Grup Barna.

SEGUNDA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

El presente Acuerdo entra en vigor el día de su firma y su duración será hasta el día 31 de diciembre de 2026.

TERCERA.- DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 Descripción de la colaboración

- Promover actividades deportivas del CB Grup Barna en los canales de comunicación de Westfield Glòries.
- En la medida de lo posible y sin que suponga una obligación de resultado, realizar actividades deportivas del CB Grup Barna en las instalaciones de Westfield Glòries.
- Fomentar la participación del público en general en las actividades deportivas que se realicen.
- Valorar la Comunidad y el Colaborador la posibilidad incluir Westfield Glòries como patrocinador y/o colaborador en las actividades y comunicaciones que realice el CB Grup Barna dirigidas a la comunidad del Barrio del Clot y dentro de su club deportivo. Valoración que deberán realizar de manera individualizada antes de que tengan lugar cada una de las actividades y/o comunicaciones, y deberá contar siempre con el consentimiento por escrito de la Comunidad y el Colaborador.

3.2 El COLABORADOR se compromete frente a la COMUNIDAD en:

- a) El buen uso de la marca Westfield y Westfield Glòries en la difusión de la colaboración con la COMUNIDAD mediante la inclusión del rótulo de Westfield Glòries en la web, redes sociales, comunicaciones impresas, etc.
- b) Establecer la organización necesaria para el mejor cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo de colaboración y designar entre sus voluntarios un

responsable a través del cual la Comunidad formalizará las comunicaciones y advertencias que procedan en relación con la ejecución del mismo.

- c) Encargarse de la realización de los objetivos del presente Acuerdo disponiendo a tal efecto de los medios y el personal adecuadamente cualificado, siendo a su cargo las obligaciones que determine la legislación vigente en cada momento en materia de Contratación, Salarios, Seguridad Social, Accidentes de trabajo, Mutualismo Laboral, Formación, Seguridad e Higiene, etc., quedando bien entendido que no existirá relación laboral entre la Comunidad y el personal que se encargue del cumplimiento de los objetivos del presente acuerdo, y sin que por ningún concepto sea responsable la Comunidad por responsabilidades derivadas del incumplimiento de lo legislado.
- d) El COLABORADOR se obliga a mantener indemne a la Comunidad frente a las responsabilidades a las que este último tuviera que hacer frente como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo estipulado en el apartado anterior, incluyendo en su caso los gastos judiciales y extrajudiciales que la defensa de la Comunidad pudiera ocasionar, siempre y cuando dicho incumplimiento sea atribuible en exclusiva al COLABORADOR.
- e) Todo el personal del COLABORADOR que se encargue del cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo, deberá hacerlo cumpliendo con los principios que se establecen en el Código Ético del grupo UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD, como son a título ejemplificativo, honestidad en los negocios, lealtad, integridad, confidencialidad, cumplimiento de la legalidad, prohibición de sobornos, y de aceptar cualquier pago ilícito, prohibición de discriminación, etc.

El código ético del grupo UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD puede ser consultado en la página web: www.urw.com

El COLABORADOR o su personal, pueden dirigir cualquier consulta sobre el referido Código Ético al Supervisor del cumplimiento del Código Ético del grupo UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD ("GroupComplianceOfficer") en la siguiente dirección de correo electrónico: compliance.officer@urw.com.

- f) Cualesquiera otros compromisos que, ambas partes acuerden sean beneficiosos para cumplir los objetivos del mismo.

3.3 La Comunidad se compromete frente al COLABORADOR a:

- a) Al pago de la aportación económica.
- b) Atender las peticiones de la COLABORADOR que tengan como finalidad el cumplimiento del presente Acuerdo o que pretenda una mejora en el cumplimiento de los objetivos acordados en el mismo.

- c) Cualesquiera otros compromisos que, ambas partes acuerden sean beneficiosos para cumplir los objetivos del mismo.

CUARTA.- APORTACIÓN ECONÓMICA

La Comunidad, para las finalidades descritas en el presente Acuerdo, se compromete en abonar al Colaborador, una aportación económica total por valor de cuatro mil EUROS (4.000.- €) mediante transferencia bancaria a la cuenta que a tal efecto indique el Colaborador.

Dicha cantidad será abonada por la Comunidad al Colaborador mediante transferencia bancaria, realizada en el plazo máximo de sesenta (60) días, a contar desde la fecha en que la Comunidad reciba la correspondiente factura por parte del Colaborador, en la que el Colaborador deberá incluir el número de orden de compra que le será facilitado por la Comunidad.

QUINTA.- CESIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y PUBLICIDAD DEL ACUERDO

El COLABORADOR no podrá ceder o subcontratar, total o parcialmente, el presente Acuerdo sin que medie el previo consentimiento expreso y escrito de la Comunidad.

El COLABORADOR autoriza expresamente a la Comunidad a ceder o transmitir por cualquier título el presente Acuerdo o los derechos derivados del mismo, a un tercero. A partir de la notificación de la cesión al Colaborador éste quedará obligado frente al cesionario en los mismos términos establecidos en este documento.

SEXTA.- SEGURO Y RESPONSABILIDAD

6.1 Seguros

Durante la vigencia del presente contrato de prestación de servicios, el COLABORADOR se compromete a mantener en vigor y con plenos efectos una póliza de seguro de responsabilidad civil, que deberá cubrir al menos la pérdida o los daños al patrimonio de cualquier tercero o las lesiones o el fallecimiento del personal de cualquier tercero que puedan producirse a causa de, o en conexión con, la prestación de los servicios objeto del presente contrato.

6.2 Responsabilidad

El COLABORADOR renuncia a todo recurso contra el Cliente, cualquier sociedad del grupo Unibail Rodamco Westfield, y cualquier centro comercial o comunidad de propietarios administradas o gestionadas por el grupo Unibail Rodamco Westfield, y sus respectivas aseguradoras, respecto de todos los riesgos cubiertos por las pólizas de seguro antes referidas y en particular:

- En caso de robo u otros actos delictivos cometidos en el inmueble o en las zonas comunes, el Cliente no tiene obligación de vigilancia,
- En caso de modificación, interrupción o supresión de la seguridad del inmueble,
- En caso de actividad irregular de otros proveedores, arrendatarios, su personal, sus contratistas o sus clientes,
- En caso de interrupción o funcionamiento inadecuado del sistema de suministro de agua, gas o electricidad, aire acondicionado o, en general, en caso de retirada de servicio, interrupción o avería, aunque sea de larga duración.

Por motivo que no esté sometido al control del Cliente, en el suministro de servicios públicos, incluido el sistema de aspersores anti-incendios, la calefacción o el aire acondicionado o alguno de los restantes elementos de la zona común del inmueble.

- En caso de contaminación de las redes de calefacción, agua o aire acondicionado.

6.3 Obligación de mantener indemne

El COLABORADOR será plena y exclusivamente responsable frente a la Comunidad y lo mantendrá totalmente indemne de cualesquiera daños, obligaciones, costes y gastos, incluyendo los honorarios de sus abogados y costas, que por reclamaciones, acciones o cualquier concepto, se deriven de causas imputables al COLABORADOR, motivadas por : i) la prestación del servicio (incluida la falta de ejecución por su parte) definida en el contrato, que se deba a sus empleados o subcontratistas o a cualesquiera otros intermediarios terceros que actúen en representación del Proveedor (será de aplicación lo establecido en el artículo 1.903 del Código Civil español), ii) reclamaciones de terceros, incluyendo clientes del Cliente, que sean consecuencia de cualquier error u omisión en la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, iii) Cualesquiera sanciones administrativas, ya sean sanciones de naturaleza laboral, de Seguridad Social o tributaria, o de cualquier otra que traigan causa en el incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, de las obligaciones asumidas por el Proveedor en el presente contrato de prestación de servicios.

6.4 Actos Fortuitos y Fuerza Mayor

A los efectos de lo previsto en el artículo 1.105 del Código Civil, las partes expresamente acuerdan que tanto las huelgas por parte de los empleados del COLABORADOR, como las huelgas de transportes públicos (de larga duración) no se considerarán Actos Fortuitos ni Fuerza Mayor.

En caso de que un Acto Fortuito o Fuerza Mayor tenga como consecuencia o pueda tener como consecuencia una restricción permanente o incluso una suspensión prolongada

en la prestación del servicio, el COLABORADOR deberá proponer a la Comunidad las acciones que se pueden adoptar para evitar la cancelación definitiva de la prestación del servicio y para organizar la continuidad del servicio a un nivel mínimo, todo ello acompañado con unos nuevos términos y condiciones contractuales que se ajusten a las circunstancias particulares, si se considera necesario.

SÉPTIMA- CONFIDENCIALIDAD

Cada una de las Partes solicitará autorización por escrito a la otra para utilizar el nombre de la otra, en cualquier tipo de comunicación que efectúe frente a terceros, a excepción de las que son objeto del presente Acuerdo.

Ambas partes se comprometen expresamente, a no revelar, directa o indirectamente, el contenido del presente Acuerdo de Colaboración ni ninguna otra información facilitada por la otra parte derivada del mismo, sin el consentimiento previo y por escrito, excepto cuando la Ley así lo exija, o para dar cumplimiento a algún requisito de un órgano regulador.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Estipulación, facultará a la otra parte para resolver el presente Acuerdo de Colaboración.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo de Colaboración por cualquiera de las partes, facultará a la otra parte para optar por exigir el cumplimiento del Acuerdo de Colaboración o su resolución.

Asimismo las partes expresamente acuerdan que el incumplimiento de lo dispuesto en la estipulación de la “Cláusula Anticorrupción” del presente Acuerdo se considerará un incumplimiento grave y facultará a la Comunidad para resolver con efectos inmediatos el presente Acuerdo tanto en el supuesto de producirse un incumplimiento o inobservancia de lo previsto en la referida estipulación, como en el supuesto de que la Comunidad, Unibail Rodamco Spain, S.L., y/o sus filiales tuvieran motivos razonables para creer que la otra parte ha incurrido o está incurriendo en dicha conducta, sin que por ello tenga derecho a percibir compensación ni indemnización alguna.

NOVENA.- REPRESENTACIÓN Y DOMICILIOS

A los efectos de oír cuantas notificaciones tengan su causa en el presente Acuerdo, las partes designan como domicilios y representantes los designados a continuación:

Dña. Alicia García-Nieto
Dirección: Av Diagonal 188 pl. 2
Correo electrónico: Alicia.garcia-nieto@urw.com

Y el COLABORADOR designa como su representante a:

Dña. Ana Fernández Durán

Dirección: C/ de la Llacuna, 170, Sant Martí, 08018 Barcelona

Correo electrónico: anafernandezduran78@gmail.com

Ambas partes aceptan expresamente dicha representación.

Se entenderán bien hechas y surtirán efectos plenos, las notificaciones practicadas en los domicilios anteriores. Cualquier modificación del domicilio únicamente surtirá efecto a partir de la fecha en que se hubiere recibido la notificación por escrito del cambio del mismo, indicando el que haya de sustituirle.

DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS

9.1.- ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La correcta ejecución del presente Acuerdo no implica que el COLABORADOR acceda a datos de carácter personal de URW.

En el supuesto que el COLABORADOR facilite datos personales a URW, garantizará que existe causa de legitimación para comunicar dichos datos así como que ha informado debidamente al afectado.

Adicionalmente, el COLABORADOR se compromete a no enviar comunicaciones comerciales a terceros en las que se mencione a URW si no se ha recogido el consentimiento del afectado para esos fines.

Cada una de las Partes se compromete al cumplimiento las disposiciones legales relativas a la protección de datos personales, y en particular las establecidas en: (i) el Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 (el "**RGPD**"), y (ii) en cualquier legislación nacional sobre protección de datos aplicable durante la vigencia de este Contrato, las Partes se comprometen a cumplir con las obligaciones que le correspondan.

En caso de que en un momento posterior a la firma del presente Acuerdo, se establezca una relación entre las Partes que implique un encargo de tratamiento de acuerdo a lo descrito en el RGPD, las mismas se comprometen a firmar un contrato separado al presente, incluyendo las disposiciones establecidas en el artículo 28 del RGPD.

9.2.- DATOS PERSONALES DE PERSONAS DE CONTACTO Y FIRMANTES DEL ACUERDO

Los datos personales de los firmantes de este Contrato y de las personas de contacto dentro de cada Parte, serán tratados por la Comunidad, y por el COLABORADOR (en

adelante, los “Responsables del Tratamiento”), cuyos domicilios aparecen en el encabezado de este Contrato con la siguiente finalidad:

- Realizar una adecuada gestión de la relación contractual entre ambas Partes.

La base legal que legitima el tratamiento es:

- El interés legítimo en mantener un contacto con clientes y proveedores, a través del tratamiento de datos de contacto de las personas que prestan servicios en los mismos o que los representan.
- La existencia de una relación jurídica o contrato.

Los datos serán tratados por las áreas financieras y contables de los Responsables del Tratamiento. Ambas Partes almacenarán lo datos personales de acuerdo a sus respectivas políticas de conservación de datos. En este sentido, los Responsables del Tratamiento almacenarán lo datos durante la vigencia del Contrato, y un plazo adicional de seis años una vez finalizada dicha relación, en cumplimiento del artículo 30 del Código de Comercio.

Los interesados tendrán derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de los datos, así como a ejercer el resto de derechos que se reconocen en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrán ejercitarse en las direcciones que figuran en el encabezamiento de este Contrato correspondientes a los Responsables del Tratamiento.

El interesado tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar, suprimir y oponerse al tratamiento de los datos, así como a ejercer el resto de derechos que se reconocen en la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiéndose al Responsable del Tratamiento. Igualmente, podrá poner en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos no han sido debidamente atendidos o piensan que se ha realizado tratamiento ilícito de sus datos (www.aepd.es).

UNDÉCIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DERECHOS DE IMAGEN.

1. Derechos de propiedad intelectual e industrial

- a) Todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial preexistentes, propiedad de las cada una de las Partes, son y permanecerán en todo momento como propiedad exclusiva de las mismas, estén o no protegidos bajo las leyes de propiedad industrial y/o intelectual aplicables en España o cualquier otro país en cada momento. Ninguna Parte adquirirá ningún derecho, título o interés en o sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial preexistentes que sean titularidad de la otra Parte de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo. Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los elementos

que tanto Unibail Rodamco Westfield como el COLABORADOR pongan en común con la otra Parte a los efectos de definir el alcance y ajustar la ejecución de los compromisos a las necesidades de Unibail Rodamco Westfield, son, seguirán siendo y serán titularidad de la Parte a la que correspondieran con anterioridad a la ejecución del Acuerdo. Cada Parte concede a la otra Parte una licencia no exclusiva de uso de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial únicamente para llevar a cabo las obligaciones acordadas por las Partes en el presente Acuerdo de Colaboración, la cual expirará a la terminación del Acuerdo.

- b) Se pacta expresamente que todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los resultados derivados de las obligaciones de las Partes (en adelante, los “Resultados”) en virtud del presente Acuerdo de Colaboración pertenecerán exclusivamente a Unibail Rodamco Westfield único titular de los mismos.

Unibail Rodamco Westfield podrá explotar en cualquier forma los Resultados y los Derechos de Propiedad Intelectual e Industria asociados, que las Partes identificarán e inventarán convenientemente.

En el caso que Unibail Rodamco Westfield decidiera proteger los Resultados, la propiedad, los derechos de titularidad y de explotación comercial de los mismos, así como los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los mismos corresponderán exclusivamente a la Unibail Rodamco Westfield. El COLABORADOR no podrá atribuirse ni reclamar derecho alguno ni contraprestación económica por el uso y explotación comercial de los Resultados por parte de Unibail Rodamco Westfield; el COLABORADOR reconoce que la contraprestación establecida en el presente Acuerdo comprende la ejecución las obligaciones por parte del Colaborador y la cesión de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial generados sobre los Resultados.

- c) El COLABORADOR colaborará en todo aquello que Unibail Rodamco Westfield le solicite para el registro o inscripción de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y para la protección, en general, de los Resultados obtenidos en el marco del presente Acuerdo. A título ejemplificativo, pero no limitativo: cláusulas de cesión de derechos, declaraciones, documentos de manifestaciones, formularios.
- d) Las Partes acuerdan que el COLABORADOR podrá contratar o subcontratar determinados desarrollos con terceros en el marco de la ejecución de las obligaciones de , a solicitud o en beneficio del Comunidad. La citada contratación se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación General “Subcontratación” y siempre en observancia de lo dispuesto en la Estipulación General “Confidencialidad”. Será responsabilidad del COLABORADOR recabar la cesión de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los trabajos

realizados por dicho tercero; la cesión de los derechos a favor de Unibail Rodamco Westfield se estipulará en los contratos a firmar con dichos terceros, que incluirán previsiones similares a las contenidas en la presente Estipulación - en especial, los apartados c y d anteriores y deberán contar con la aprobación fehaciente por parte de Unibail Rodamco Westfield.

- e) Como titular de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los Resultados Unibail Rodamco Westfield podrá disponer de los mismos libremente, si necesidad de recabar la autorización del COLABORADOR. El COLABORADOR reconoce y acepta esta circunstancia. En particular, Unibail Rodamco Westfield podrá ceder los derechos objeto de esta cláusula a cualquier sociedad integrante de su grupo de sociedades, las Comunidades de propietarios que dicho grupo administra en España así como a cualquiera de las subcomunidades en que las mismas se puedan subdividir.

2. Derechos de imagen

- a) Entre las obligaciones contempladas en el presente Acuerdo, el COLABORADOR desarrollará actividades que pueden requerir la captación de derechos de imagen de personas contratadas por el COLABORADOR y /o sus Subcontratistas para el desarrollo del objeto del Acuerdo y/o de terceros, cuyo Resultado podrá ser comunicado posteriormente a través de las plataformas y medios de Unibail Rodamco Westfield, dentro de sus acciones de comunicación.
En concreto, nos referimos a actividades en las que el COLABORADOR, bien directamente o bien a través de Subcontratistas, o un tercero, vaya a:
 - (i) Captar la imagen y voz de personas físicas -mediante grabación en vídeo o toma de fotografías en el marco de las obligaciones establecidas.
 - (ii) Recabar los datos de las personas físicas indicadas en el apartado (i) a los efectos de la publicación de contenidos en cualesquiera medios.
 - (iii) Facilitar a Unibail Rodamco Westfield el material resultante para su posterior difusión en medios de comunicación social, materiales publicitarios, dossiers, o difunda en nombre de Unibail Rodamco Westfield dichos materiales
- b) En todo caso el COLABORADOR y, en su caso, su Subcontratista, respetarán los protocolos de desarrollo de Servicios en sus instalaciones, en particular en lo que se refiera a derechos de imagen, que Unibail Rodamco Westfield eventualmente puedan trasladarles.
- c) El COLABORADOR y, en su caso, su Subcontratista, será el responsable de obtener las cesiones de derechos de imagen pertinentes para que URW pueda

utilizar los resultados sin limitación y responderá directamente y sin limitación frente a Unibail Rodamco Westfield respecto a cualesquiera reclamaciones que pueda recibir con motivo de una acreditación deficiente de la cadena de cesión de derechos de imagen en el marco de las obligaciones contraídas.

- d) El COLABORADOR y, en su caso, su Subcontratista, será especialmente cuidadoso en el caso de que los derechos de imagen se refieran a menores de edad, en cuyo caso se asegurará de que al menos un progenitor o tutor legal del menor firme la cesión de derechos correspondientes a su tutelado.
- e) El Proveedor, y, en su caso, su Subcontratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y de la normativa vigente en materia de protección de datos, deberá obtener las cesiones de derechos de imagen pertinentes, para su suministro a Unibail Rodamco Westfield. En dichos documentos de cesión el COLABORADOR obtendrá la autorización de la persona física afectada para:
 - (i) Captar su imagen, voz y/o nombre, mediante vídeo o fotografía, así como a publicar y difundir su imagen, su voz y/o nombre, tal y como sean captados en los vídeos y fotografías, de cuyo contenido y desarrollo será informada.
 - (ii) La utilización por parte de Unibail Rodamco Westfield de su imagen, su voz y/o su nombre con la finalidad promocional indicada en su caso, así como para contextualizar, promocionar y/o publicitar las actividades de Unibail Rodamco Westfield, siempre que esta no utilice su imagen, su voz y/o su nombre con una finalidad distinta a la que se detalle en el documento de cesión.
 - (iii) Ceder a cualquier compañía del grupo Unibail Rodamco Westfield, así como a terceros, los derechos indicados en el apartados (i) y (ii) anteriores
 - (iv) Proteger los materiales resultantes (sin ánimo exhaustivo, materiales gráficos, fotografías, vídeos) mediante cualesquiera modalidades de protección de la propiedad intelectual y/o industrial. En este sentido, la persona física reconocerá expresamente que dichos materiales pertenecen a Unibail Rodamco Westfield con carácter exclusivo, así como los derechos de explotación derivados de los mismos.
 - (v) Llevar a cabo la edición y montaje de las grabaciones a discreción de Unibail Rodamco Westfield, renunciando la persona física afectada expresamente a todo derecho o facultad de examen o aprobación de los materiales generados durante la grabación o sesión fotográfica, de sus usos y de los productos finales resultantes de dichos usos, así como al ejercicio de cualesquiera acciones contra Unibail Rodamco Westfield en virtud de cualesquiera distorsiones, alteraciones, ilusiones ópticas o montajes, al

procesar las fotografías o los vídeos en los que su imagen, su voz y/o nombre figuren.

- (vi) Otorgar la autorización sin ninguna limitación territorial, por lo que las fotografías y los vídeos, o partes de los mismos, podrán ser utilizados en todos los países del mundo y doblados y/o subtítulos a cualquier idioma. La autorización se referirá a la totalidad de los usos en los que se puedan emplear las fotografías o los vídeos, o parte de los mismos, dentro de los márgenes fijados en el documento de cesión, mediante cualesquiera medios, programas, sitios web, extras, soportes o materiales promocionales conocidos hasta la fecha.
- (vii) En relación con los datos de carácter personal de la persona afectada, aplicarán, se conservarán durante toda la relación contractual y durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. Las imágenes y videos que forman parte del objeto del Acuerdo se mantendrán de forma indefinida.

Al facilitar sus datos, la persona física afectada puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición. También tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento. Estos derechos se ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico indicado en el artículo 6.3 anterior. Si ante la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma, o no encontrara ésta satisfactoria, la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

La base legal para la cesión de los derechos de imagen y del tratamiento de los datos de la persona física afectada será la ejecución de un Acuerdo de Colaboración firmado entre el COLABORADOR y la persona física afectada en relación con su participación en un Servicio ejecutado por el COLABORADOR.

3. Derechos de terceros

- a) El COLABORADOR reconoce la importancia del respeto de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y derechos de imagen de terceros, y la necesidad de garantizar a Unibail Rodamco Westfield un disfrute pacífico de los Resultados y de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los mismos.

El COLABORADOR garantiza que:

- (i) Cuenta con el equipo humano y técnico y la experiencia necesaria para alcanzar los compromisos frente a la Unibail Rodamco Westfield de conformidad con los mejores estándares del mercado.

- (ii) Es titular o licenciatario de todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial necesarios para el otorgamiento del Acuerdo de Colaboración y su cumplimiento en sus términos.
- (iii) En la ejecución de los compromisos únicamente utilizará Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de su titularidad, o de terceros siempre que cuente con la preceptiva autorización del titular y esta contemple los usos requeridos para el cumplimiento de los compromisos y la posterior explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial indicados en el apartado 3 de la sección Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
- (iv) En el momento de la entrega de los Resultados a Unibail Rodamco Westfield estos no infringirán ningún Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial ni derechos de imagen de terceros.
- (v) No utilizará, explotará ni divulgará de ningún modo los Resultados generados bajo el presente Acuerdo, ni los elementos que los integran, ni por sí mismos ni a través ni con colaboración con terceros.

Deberá mantener indemne al CLIENTE y a las sociedades integrantes del Grupo Unibail Rodamco Westfield frente a todas las reclamaciones, acciones, daños, obligaciones, costes y gastos, incluyendo honorarios de abogado y gastos legales correspondientes, que les sean impuestos como consecuencia de lo anteriormente dispuesto.

DUODÉCIMA.- COMPLIANCE.

11.1 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Las partes manifiestan estar firmemente comprometidas en la lucha contra la corrupción, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de acuerdo con la normativa aplicable (“la Normativa”). Cada una de las partes declara contar con políticas y procedimientos adecuados para el cumplimiento de la Normativa, conforme corresponda. Asimismo, las partes declaran no haber realizado o haber permitido actuación alguna (incluyendo realización de pagos indebidos, dádivas o concesión de beneficios) que pudieran suponer un incumplimiento por su parte de la Normativa en el momento de firma del presente contrato, comprometiéndose asimismo a cumplirla durante toda la vigencia de este último.

Siempre y cuando alguna de las sociedades pertenecientes al grupo de sociedades UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD (URW) ostente la condición de administrador de la Comunidad de Propietarios firmante de este acuerdo, la violación de la Normativa, o cualesquiera situaciones o sucesos que resulten contrarios al Código Ético de URW pueden ser reportados confidencialmente a través del canal de denuncias URW Integrity Line (<https://urw.integrityline.org/>) o al Compliance Officer del Grupo URW por email

en la siguiente dirección compliance.officer@urw.com. Para mayor información, el Código Ético de URW está disponible en su página web www.urw.com.

11.2 MEDIDAS RESTRICTIVAS NACIONALES O INTERNACIONALES

El PROVEEDOR declara y garantiza al CLIENTE, que ni dicha sociedad ni ninguna persona física o jurídica que ostente, directa o indirectamente, el control o de alguna manera ejerza influencia sobre los negocios del PROVEEDOR, está sometido a prohibición o restricción alguna para el establecimiento de relaciones comerciales con el CLIENTE como consecuencia de las medidas restrictivas o «sanciones» tanto de carácter nacional como o internacional en vigor. En el supuesto de que como consecuencia de un cambio de circunstancias esta garantía resultase inexacta, el PROVEEDOR notificará por escrito al CLIENTE dicha situación tan pronto como tenga conocimiento de la misma así como de cualquier incumplimiento real o potencial de las medidas restrictivas o “sanciones” nacionales o internacionales que resulten de aplicación. Dicha notificación incluirá un detalle completo de las circunstancias relativas al incumplimiento o sospecha de incumplimiento

En caso de incumplimiento el CLIENTE se reserva el ejercicio de sus derechos así como de las acciones legales que le correspondan

DÉCIMOTERCERA.- CARTA DE COMPRAS RESPONSABLES

Las Partes harán todo lo posible para aplicar la Carta de Compras Responsables de URW ("la Carta"), cuya versión aplicable está disponible en el sitio web de URW en el siguiente enlace: <https://www.urw.com/en/csr/csr-documents>

En el caso de que el Proveedor tenga sus propias reglas de conducta que aborden de manera similar los asuntos de Sostenibilidad establecidos en la Carta, entonces el Proveedor confirma la coherencia de sus propias reglas con la Carta y su implementación efectiva. De acuerdo con la política de denuncia de irregularidades de la URW, cualquier situación /evento contrario a la Carta puede ser reportado confidencialmente en la Línea de Integridad de la URW: <https://urw.integrityline.org/>

DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN

Para todas las cuestiones que pudieran derivarse de la ejecución o interpretación del presente Acuerdo de Colaboración, las partes, con expresa renuncia al fuero de su domicilio o a cualquier otro que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del lugar en el que se encuentra ubicado el Centro Comercial.

DÉCIMOQUINTA.- FIRMA ELECTRONICA.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, las Partes acuerdan expresamente el uso de una plataforma de firma electrónica para la firma de este Contrato. La firma electrónica generada por esta plataforma tendrá el mismo efecto legal que una firma manuscrita y se considerará prueba legalmente admisible de la intención de las Partes de quedar vinculadas por este Contrato. En este contexto, cada Parte confirma que sus firmantes son responsables del uso de todos los enlaces de acceso que les comunique la plataforma de firma electrónica. Las Partes declaran que han recibido toda la información necesaria para conocer plenamente el proceso de firma electrónica y cada Parte renuncia a cualquier reclamación que pudiera tener contra la otra Parte como resultado del uso de dicha plataforma de firma electrónica.

En el marco de la ejecución de este Contrato, cada firmante reconoce que sus datos personales serán tratados para la verificación de su firma electrónica y la creación de un registro de verificación de su validez. Dichos datos personales se transferirán al proveedor de la plataforma (el “**Proveedor**”), que actúa como encargado del tratamiento de los datos. Como parte de sus operaciones de soporte técnico, ciertos datos personales podrán transferirse por el Proveedor fuera del Espacio Económico Europeo. Esta transferencia se llevará a cabo en cumplimiento de la normativa aplicable e implementado las garantías adecuadas para garantizar un nivel suficiente de seguridad y confidencialidad.

Para más detalles sobre el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de todos los derechos relacionados, se invita a los firmantes a consultar los Términos y Condiciones de Uso que estarán disponibles en la plataforma durante el proceso de firma.

En virtud de lo anterior, las Partes firman el presente Acuerdo de Colaboración que se entenderá celebrado en la fecha en que firme el último de los referidos representantes.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DEL CONJUNTO INMOBILIARIO DEL
CENTRO COMERCIAL LAS GLORIAS

CLUB BASQUET GRUP BARNA

Fdo: D. Marco Nieto David

Fdo: D. Santos García Yagüe